

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001497-27.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ADELMO DE ALMEIDA GABRIEL

RECORRIDO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. PETIÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de março de 2025.

5001497-27.2025.4.02.5001

500003627532 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001497-27.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ADELMO DE ALMEIDA GABRIEL

RECORRIDO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

RELATÓRIO

O presente feito foi remetido às Turmas Recursais do Rio de Janeiro, em observância ao disposto na PORTARIA TRF2-PTC-2024-00284, de 05.11.2024, editada pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 2ª Região em conjunto com a Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, que dispôs sobre a necessidade de redistribuição processual como medida de equalização da carga de trabalho em relação às Turmas Recursais do Espírito Santo.

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência, interposto sob a alcinha de Agravo de Instrumento em ação que busca a condenação do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por semana, a condenação ao pagamento de danos morais não inferiores a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a fixação de liminar para determinar a colação de grau e a expedição do diploma.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto ausente peça essencial à sua admissibilidade, qual seja, a petição de agravo. Nos termos do art. 1.017 do CPC, o agravo de instrumento deve ser instruído com documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, o que inclui a própria petição recursal, sendo inviável sua análise sem a exposição dos fundamentos recursais.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.

5001497-27.2025.4.02.5001

500003627531 .V3

